

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 829/2532 อัยการ กระเป๋  
นาย หาด เนื้ออ่อนหรืออ่าว น้ำ

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 278, มาตรา 365

ขณะผู้เสียหายนอนกับลูกในห้องนอนยังไม่ทันหลับ จำเลยเข้ามานั่งยอง ๆ ที่ปลายเท้า ผู้เสียหายถามถึงจุดประสงค์ที่เข้ามาจำเลยก็ห้ามส่งเสียงดังมิฉะนั้นจะเชือดคอ แล้วจำเลยใช้มือซ้ายจับมือขวาผู้เสียหายใช้มือขวาซึ่งถือมีดกดหัวเข้าผู้เสียหายไว้ผู้เสียหายตื่น ศอกผู้เสียหายไปถูกลูกคนเล็กร้องขึ้น พอผู้เสียหายพูดขึ้นว่าสามีผู้เสียหายมา จำเลยก็หนีไป ดังนี้ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 และฐานกระทำอนาจารตามมาตรา 278 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 365 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 365 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักตามมาตรา 278, 90 จำคุก 1 ปี จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาในชั้นนี้มีเพียงว่าจำเลยคือคนร้ายรายนี้หรือไม่เท่านั้น โจทก์มีประจักษ์พยาน 1 ปาก คือนางข้อสัยะกะสิรักษ์ ผู้เสียหาย ยืนยันว่าจำ

คนร้ายได้ว่าเป็นจำเลยโดยอาศัยแสงจันทร์ที่ส่องทะลุช่องโหว่หลังคาและฝาบ้าน เข้าไปในห้องนอนและเห็นจำเลยเข้าประตูบ้านไปนั่งยอง ๆ อยู่ปลายเท้าขณะผู้เสียหายกำลังนอนยังไม่ทันหลับหันปลายเท้าไปทางประตู พอผู้เสียหายถามถึงจุด ประสงค์ที่เข้ามา จำเลยก็ห้ามส่งเสียงมิฉะนั้นจะเชือดคอ แล้วใช้มือซ้ายจับมือขวาผู้เสียหาย เอามือขวาซึ่งถือมีดกดหัวเข้าผู้เสียหายไว้ ผู้เสียหายตื่น ศอกผู้เสียหายถูก ลูกคนเล็กร้องขึ้น พอผู้เสียหายพูดว่าสามีมาจำเลยก็หนี หลังจากนั้นประมาณ 15 นาที นายส้าหมาดกะสิรักษ์ สามีกลับมาบ้าน ผู้เสียหายก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง รุ่งขึ้นผู้เสียหายได้แจ้งความแก่นายอุหมาก บุตรหล้าผู้ใหญ่บ้านและร้อยตำรวจโทโสภณ สุขแก้ว พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภออ่าวลึก ตามลำดับโดยระบุจำเลย เป็นคนร้ายทุกครั้งโจทก์มีนายส้าหมาด กะสิรักษ์ เป็นพยานแวดล้อมใกล้ชิด เบิก ความสนับสนุนว่า ก่อนเกิดเหตุเล็กน้อยพยานพบและช่วยจำเลยถอยเรือขณะพยาน จะออกเรือจากหาดใกล้บ้านไปกู้วนในทะเล ขากลับก็พบจำเลยแจวเรือไปจากที่เดิม พอขึ้นบ้านผู้เสียหายก็เล่าเรื่องที่ถูกจำเลยบุกรุกกระทําอนาจารเป็นคดีนี้ แสดงว่า จำเลยอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุขณะเหตุเกิดนายส้าหมาดยืนยันด้วยว่า คืบเกิดเหตุมี พระจันทร์ส่องสว่างเต็มที่ ส่วนบ้านเกิดเหตุนั้น หลังคาและฝาผุพังเป็นรูถ้าฝนตกก็ เปียกหมด ซึ่งตรงกับคำเบิกความของร้อยตำรวจโทโสภณ สุขแก้ว ที่ยืนยันว่าบ้าน เกิดเหตุมุ่งหลังคาด้วยจากมุขีรูปะประกอบกับวันเกิดเหตุคือวันที่ 7 กรกฎาคม 2530 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินหลวง พระจันทร์ขึ้นอยู่บนท้องฟ้าขณะเกิด เหตุและส่องแสงทะลุช่องโหว่หลังคาลงไปในห้องนอนให้ผู้เสียหายเห็นคนร้ายถนัดได้ ข้ออ้างของผู้เสียหายจึงสมเหตุสมผลน่าเชื่อยิ่งกว่านั้น ยังได้รับความจากผู้เสียหายและ ตัวจำเลยเองด้วยว่าต่างรู้จักคุ้นเคยกันมานาน จำเลยเองก็รับอยู่ว่ากลางวันเกิดเหตุผู้ เสียหายยังไปช่วยจำเลยแกะเนื้อปูที่บ้านจำเลย ดังนั้นผู้เสียหายจึงน่าจะจำจำเลยได้ ไม่ผิดตัว และน่าจะไม่มีสาเหตุที่จะปรักปรำจำเลยด้วย นายอุหมากและร้อยตำรวจโท โสภณพยานโจทก์ผู้รับแจ้งความก็ยืนยันว่าผู้เสียหายระบุชื่อจำเลยเป็นคนร้ายตลอด

มา แสดงความมั่นใจในความจำของผู้เสียหายเป็นอย่างยิ่ง พยานหลักฐานของโจทก์  
ที่น่าสืบมาจึงมีน้ำหนักและเหตุผลมั่นคงพอ ฟังได้ว่าจำเลยคือคนร้ายรายนี้ ฐานที่อยู่  
ของจำเลยที่น่าสืบต่อสู่ไต่ไม่ไกลเกินกว่าที่จำเลยจะมากทำความผิดคดีนี้ไม่ได้ จึง  
มีน้ำหนักน้อยไม่พอฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา  
ยกฟ้องมานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เว้นแต่ให้ลงโทษจำคุก  
6 เดือน

(ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตริวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |